

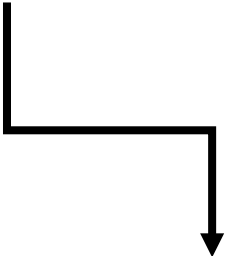


FE UNJ

Pajak penghasilan pasal 24

PENGERTIAN

Pajak Terutang yang dibayarkan di Luar Negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh Penghasilan Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri



UNSUR-UNSUR

- WP Dalam Negeri (DN)
- Penghasilan di Luar Negeri (LN)
- Pajak dibayar di LN
- Total Penghasilan (DN + LN)
- Pajak Terutang total WP (Penghasilan DN + LN)
- **Pajak LN yang dapat dikreditkan**

Prosedur Permohonan

- **Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan:**
 1. Laporan keuangan dari penghasilan luar negeri.
 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (Tax Return) yang disampaikan di luar negeri.
 3. Fotokopi Pajak yang dibayar di LN



FE UNJ

Sumber Penghasilan pph 24

- Penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lain.
- Bunga, royalti, dan sewa sehubungan penggunaan harta bergerak
- Penghasilan sewa sehubungan penggunaan harta tidak bergerak
- Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- Penghasilan BUT.
- Penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan.
- Keuntungan karena pengalihan harta tetap
- Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT.

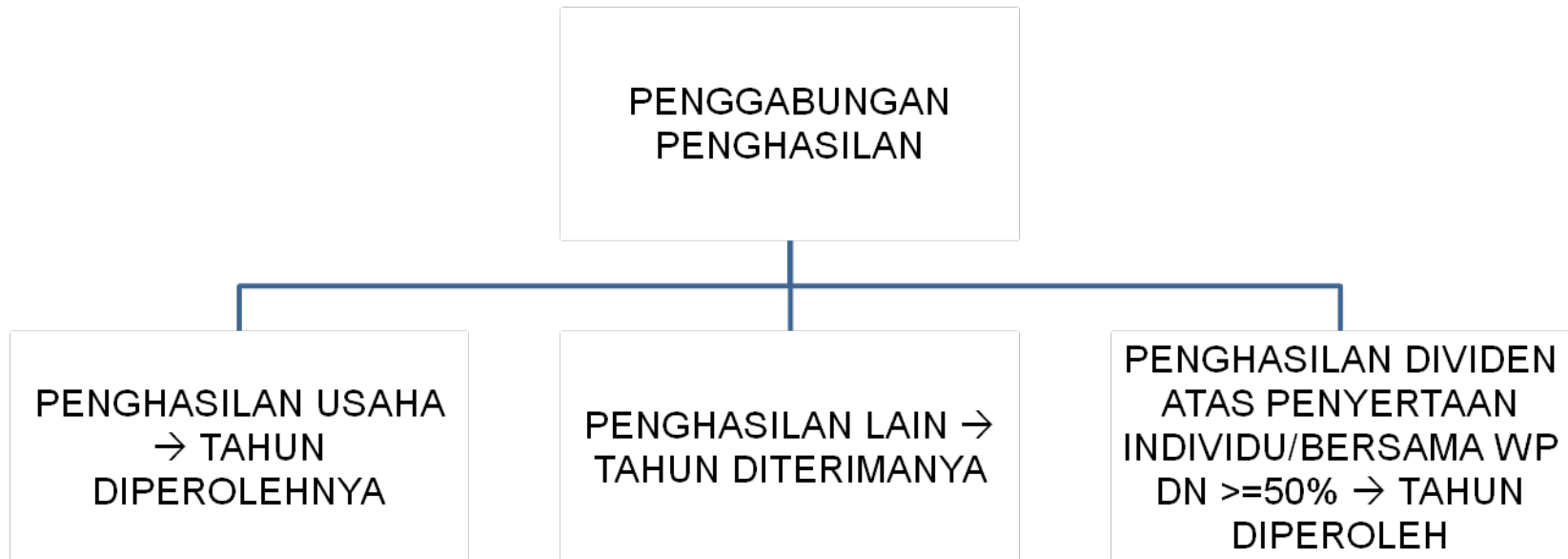
TUJUAN DAN METODE

- TUJUAN

Meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh dari luar negeri.

- METODE

Penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di indonesia.



**NOTE : KERUGIAN YANG TERJADI DILUAR NEGERI
TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN**



FE UNJ

Kasus 1

PT. INDOFOOD mempunyai usaha diluar negeri dengan penghasilan sebagai berikut :

1. Laba di Singapura sebesar 2 Milyar dengan tarif sebesar 20%
2. Laba di Inggris sebesar 3 Milyar dan tarif pajak di Inggris sebesar 30%
3. Laba di Jakarta sebesar 5 Milyar dan tarif pajak di Indonesia 22%
4. Rugi di Malaysia sebesar 1 Milyar
5. Rugi di Surabaya sebesar 2 Milyar



FE UNJ

Singapura : $2.000.000.000 \times 20\% = \text{Rp } 400.000.000$

Inggris : $3.000.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 900.000.000$

Penggabungan Penghasilan :

Singapura : 2.000.000.000

Inggris : 3.000.000.000

Jakarta : 5.000.000.000

Surabaya : (2.000.000.000)

Rp 8.000.000.000

PPh 24 terutang = $22\% \times \text{Rp } 8.000.000.000 = \text{Rp } 1.760.000.000$



FE UNJ

Hitungan II :

$$\text{Singapura} = \frac{2.000.000.000}{8.000.000.000} \times 1.760.000.000 = \text{Rp } 440.000.000$$

$$\text{Inggris} = \frac{3.000.000.000}{8.000.000.000} \times 1.760.000.000 = \text{Rp } 660.000.000$$

Jumlah pph 24 yang dapat dikreditkan sebesar

Singapura	Rp 400.000.000
-----------	----------------

Inggris	Rp 660.000.000
---------	----------------

Total	<u>Rp 1.060.000.000</u>
-------	-------------------------



FE UNJ

Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri

Kas	3.940.000.000	
Pajak Dibayar Dimuka PPh 24	1.060.000.000	
Pendapatan		5.000.000.000

Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun

Beban pajak	1.760.000.000	
Utang pajak		
610.000.000		
Pajak dibayar di muka PPh 24		
1.150.000.000		

Batas maksimum kredit pajak

Batas maksimum kredit pajak adalah :

$$\frac{\text{Penghasilan LN} \times \text{Pajak Terutang}}{\text{Total Penghasilan}}$$

BILA PENGHASILAN LUAR NEGERI
BERASAL DARI BEBERAPA NEGARA,
MAKA PERHITUNGAN BATAS
MAKSIMUM KREDIT PAJAK DILAKUKAN
UNTUK MASING-MASING NEGARA



FE UNJ

JUMLAH KREDIT PAJAK (pph pasal 24)

- Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari Batas maksimum, maka kredit pajaknya sebesar Batas maksimum
- Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih kecil dari Batas maksimum, maka kredit pajaknya sebesar Pajak yang dibayarkan diluar negeri

Penghasilan LN X Pajak Terutang
PKP

Ketentuan khusus Kredit pajak pph

24

Berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah dipergitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus perlu diperhatikan, sebagai berikut.

- a. Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri.
- b. Kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total.
- c. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan.
- d. Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang.

Perhitungan pph pasal 24

- CARI PPH/PAJAK TERUTANG/DIBAYAR DI LUAR NEGERI
- HITUNG JUMLAH TOTAL PENGHASILAN YANG DITERIMA
- CARI PPH TERUTANG DI DALAM NEGERI BERDASARKAN TARIF PASAL 17
- CARI BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK
- TENTUKAN BESARNYA PPH PASAL 24

BEBERAPA CATATAN

- Pengurangan / Pengembalian PPh Luar Negeri → ditambahkan pada Pajak Terutang WP pada tahun *pengurangan / pengembalian*

Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri

- WP harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun yang bersangkutan. → lampiran dokumen terkait
- Bila Penghasilan LN lebih besar
 - Pajak Terutang LN lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT.
 - Pajak di LN kurang dibayar
 - Terdapat kemungkinan PPh di Indonesia juga kurang dibayar
- Apabila perubahan tersebut dilakukan sendiri oleh WP → Kekurangan tidak dikenakan bunga
- Bila Penghasilan LN lebih kecil, Pajak terutang LN lebih kecil → Pajak Terutang DN juga lebih kecil → Kelebihan Pajak dapat dikembalikan ke WP (setelah diperhitungkan pajak lainnya)

Pencatatan Transaksi PPh 24

- Saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.
- Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka.
- Saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan

Kasus II

PT. INDOFOOD mempunyai usaha diluar negeri dengan penghasilan sebagai berikut :

1. Laba di Singapura sebesar 2 Milyar dengan tarif sebesar 20%
2. Laba di Inggris sebesar 3 Milyar dan tarif pajak di Inggris sebesar 30%
3. Rugi di Indonesia sebesar 1 Milyar dan tarif pajak di Indonesia 22%
4. Laba di Amerika sebesar 4 Milyar dan tarif pajak di Amerika sebesar 28%



FE UNJ

Perhitungan pph 24 yang dapat dikreditkan

- Singapura : $2.000.000.000 \times 20\% = \text{Rp } 400.000.000$
- Inggris : $3.000.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 900.000.000$
- Amerika : $4.000.000.000 \times 28\% = \text{Rp } 1.120.000.000$

Penggabungan Penghasilan :

Singapura : 2.000.000.000

Inggris : 3.000.000.000

Amerika : 4.000.000.000

Indonesia : (1.000.000.000)

8.000.000.000

PPh 24 Terutang : $22\% \times 8.000.000.000 = \text{Rp } 1.760.000.000$



FE UNJ

Hitungan II

$$\text{Singapura} = \frac{2.000.000.000 \times 1.760.000.000}{8.000.000.000} = \text{Rp } 440.000.000$$

$$\text{Inggris} = \frac{3.000.000.000 \times 1.760.000.000}{8.000.000.000} = \text{Rp } 660.000.000$$

$$\text{Amerika} = \frac{4.000.000.000 \times 1.760.000.000}{8.000.000.000} = \text{Rp } 880.000.000$$

PPh 24 yang dapat dikreditkan :

- Singapura 400.000.000
- Inggris 660.000.000
- Amerika 880.000.000

Total Rp 1.940.000.000

PPh 24 yang dapat dikreditkan sebesar RP 1.760.000.000



FE UNJ

Jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri

Kas	7.240.000.000	
Pajak Dibayar Dimuka PPh 24	1.760.000.000	
Pendapatan		9.000.000.000

Jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun

Beban pajak	1.760.000.000	
Utang pajak		-
Pajak dibayar di muka PPh 24		
1.760.000.000		

PT. INDOFOOD mempunyai usaha diluar negeri dengan penghasilan sebagai berikut :

- 1.Laba di Singapura sebesar 2 Milyar dengan tarif sebesar 23%
- 2.Laba di Inggris sebesar 3 Milyar dan tarif pajak di Inggris sebesar 35%
3. Laba di Indonesia sebesar 1 Milyar dan tarif pajak di Indonesia 22%
4. Laba di Amerika sebesar 4 Milyar dan tarif pajak di Amerika sebesar 30%

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pengertian :

- ➔ PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri
- ➔ Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.
- ➔ Indonesia menganut *Tax credit* yang *ordinary credit method* dengan menerapkan *per country limitation*

Penggabungan Penghasilan

Penggabungan Penghasilan yg berasal dari LN dilakukan sbb:

- Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*)
- Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*)
- Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut di tetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Batas Maksimum Kredit Pajak

Batas Maksimum Kredit Pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut ini :

- Jumlah Pajak yang terutang atau dibayardi Luar Negeri
- (Penghasilan Luar Negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17
- Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri)

Batas Maksimum Kredit Pajak untuk setiap Negara

(per Country Limitation)

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara

Rugi Usaha di Luar Negeri

Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar Negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima di dalam negeri (Indonesia)

Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri
Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan :

- Laporan Keuangan dari penghasilan di luar negeri
- Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri
- Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
 - Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pengertian :

PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri

Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.

Indonesia menganut *Tax credit* yang ordinary credit method dengan menerapkan *per country limitation*

Penggabungan Penghasilan Penggabungan

Penghasilan yg berasal dari LN dilakukan sbb:

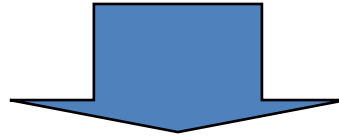
- ☐ Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*)
- ☐ Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*)
- ☐ Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut di tetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Batas Maksimum Kredit Pajak

Batas Maksimum Kredit Pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut ini :

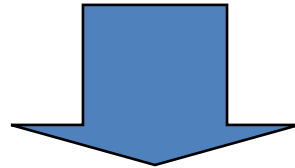
- Jumlah Pajak yang terutang atau dibayardi Luar Negeri
- (Penghasilan Luar Negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17
- Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri)

Batas Maksimum Kredit Pajak untuk setiap Negara (per Country Limitation)



**Apabila penghasilan luar negeri
berasal dari beberapa negara,
maka perhitungan batas maksimum
kredit pajak dilakukan untuk
masing-masing negara**

Rugi Usaha di Luar Negeri



→ Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar Negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima di dalam negeri (Indonesia)

Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan :

- ❖ Laporan Keuangan dari penghasilan di luar negeri
- ❖ Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri
- ❖ Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
 - ➔ Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.